بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

تعليمة رقم 03-2024 مؤرخة في 24 نوفمبر 2024، تتعلق بالعناية الواجبة.

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام النظام رقم 24-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، تهدف هذه التعليمة إلى تحديد تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن والعمليات التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر مراعاتها، المحددة فيما يلي باسم "المؤسسات الخاضعة ".

الباب الأول: سياسة قبول الزبائن والإجراءات الداخلية

المادة 2. — يجب على المؤسسات الخاضعة أن تضع وتنفذ سياسة واضحة لقبول الزبائن، تهدف إلى تحديد شروط القبول، والحفاظ على أو رفض علاقة الأعمال أو تنفيذ عملية عرضية، وكذا تدابير العناية المتناسبة التي يتعين تنفيذها. وينبغي أن تتيح سياسة قبول الزبائن تفصيل فئات المخاطر التي يمكن أن تُنسب إلى علاقات الأعمال التي يقيمونها، مع الأخذ في الاعتبار التقييم الشامل لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي يتم طبقا للمادة 4 من النظام رقم 24-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، فضلا عن حجم وطبيعة نشاطها.

ويجب أن يسمح تقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبط بكل علاقة أعمال، بتحديد نسق علاقة الأعمال، قصد توخي العناية المستمرة وتخصيص الموارد ذات الكفاءة.

تحدد سياسة قبول الزبائن أنواع الزبائن التي يحتمل أن تكون مرتفعة المخاطر من أجل إخضاعها للمراجعة المناسبة واتخاذ قرار من قبل المديرية العامة أو مجلس المديرين بشأن ما إذا كانت مقبولة.

غير أنه ينبغي ألا تكون ضيقة إلى درجة الحد من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية، لا سيما بالنسبة للأشخاص المستضعفين ماليا أو اجتماعيا.

المادة 3. — عند تقييم المخاطر الفردية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بكل علاقة أعمال أو عملية عرضية، يجب على المؤسسات الخاضعة أن تأخذ بعين الاعتبار جميع المعلومات المتعلقة بخصائص الزبون والغرض وطبيعة علاقة الأعمال أو العملية العرضية.

يجب أن يتضمن هذا التقييم، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل الخطر ذات الصلة مثل مهنة الزبون ومصدر الدخل والثروة وطبيعة وغرض الحساب وبلد الإقامة والمنتجات والخدمات المستخدمة والأنشطة التجارية وغيرها من مؤشرات المخاطر التي تركز على الزبون لتحديد طبيعة ومستوى تدابير العناية المتناسبة التي سيتم تنفيذها.

المادة 4 .— يجب على المؤسسات الخاضعة أن تضع إجراءات داخلية لجميع أنشطتها ، تحدد ما يلي:
- إجراءات تحديد نسق المخاطر الخاصة بكل علاقة أعمال وإجراءات تحديثه باستخدام نهج قائم على المخاطر؛
- اجراءات العناية الواجبة المطلوبة استنادا إلى نسق المخاطر لكل علاقة أعمال، الذي يحدده التقييم المشار إليه في المادة 3؛
- معايير الكشف عن العمليات غير العادية وجميع التدابير اللازمة لإخضاع هذه العمليات إلى التحليل المناسب لتأكيد أو نفي طابع الاشتباه، واجراء اخطار بالشبهة عند الاقتضاء، لخلية معالجة الاستعلام المالي؛
- إجراءات الإعلام عن العمليات المشبوهة واخطار خلية معالجة الاستعلام المالي؛
- إجراءات حفظ المعلومات والوثائق.

المادة 5. — يجب إشراك المديرية العامة أو مجلس المديرين في تحديد وتنفيذ هذه السياسات والإجراءات. ويجب أن تمارس متابعة مستمرة من حيث تنفيذها السليم والسلس، بما في ذلك من خلال إجراءات الرقابة الداخلية للمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي يجب أن تقَيِم التنفيذ وتحدد كل أوجه القصور للشروع في اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجتها.

ويجب أن تكون هذه السياسات والإجراءات الداخلية مكتوبة ودقيقة بما يكفي للسماح بتنفيذها عمليا. ويجري تحديثها بانتظام وإتاحتها للموظفين المعنيين.

يجب على المؤسسات الخاضعة أن تضمن نزاهة مستخدميها من خلال وضع إجراءات مناسبة للتأكد من سوابقهم ومراجعهم قبل التوظيف. كما يجب عليها وضع إجراءات فحص صارمة، تضمن وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين.

الباب الثاني: تدابير العناية الواجبة اتجاه الزبائن

المادة 6. — قبل الدخول في علاقة أعمال أو تنفيذ عملية عرضية، يجب على المؤسسات الخاضعة تطبيق الإجراءات التالية:

أ) - تحديد هوية الزبائن والتحقق منها (الأشخاص الطبيعيين، الأشخاص المعنويين والمنظمات غير الهادفة للربح) ووكلائهم وكذلك أي شخص يدعي التصرف نيابة عن الزبون، عن طريق الوثائق والبيانات والمعلومات من مصادر موثوقة ومستقلة؛

ب) - تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هويته، باستخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق ومستقل، حتى يكونوا واثقين من معرفة من هو المستفيد الحقيقي؛

(ج) تحديد غرض وطبيعة علاقة الأعمال والعملية العرضية المرتقبة؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة على الفور للحصول، في أقرب وقت ممكن، على جميع المعلومات ذات الصلة لتحديد هوية الزبون بشكل صحيح، في حالة عدم كفاية البيانات المتاحة؛

(ه) ضمان التطبيق السليم لتدابير تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية أو استخدامها في جميع العمليات في إطار علاقة أعمال أو عند تنفيذ عملية عرضية. وتحقيقا لهذه الغاية، تضع المؤسسات الخاضعة نظاما لضمان الاطلاع والتحقق بشكل مستمر ودائم من القائمة الموحدة للعقوبات والقائمة الوطنية. ويجب أن تشمل الإجراءات الداخلية آليات للكشف فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار عن أي عملية تتم لصالح شخص خاضع للتجميد و/أو الحجز وحظر إتاحة أو استخدام الأموال والموارد الاقتصادية، وكذلك الأموال والموارد الاقتصادية التي يمتلكها أوتعود إلى، يحوزعليها أو يراقبها أشخاص يخضعون لهذه التدابير؛

(و) التحقق من صحة البيانات أو الوثائق التي يقدمها الزبائن عند تحديد هويتهم، بجميع الوسائل الممكنة في حالة الاشتباه في صحتها؛

(ز) اتخاذ اجراءات العناية الواجبة المعززة اتجاه الزبائن قبل إتمام العملية أو طلب الزبون، في حالة الاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو الشك في دقة أو صحة أو كفاية بيانات تحديد هوية الزبائن التي تم الحصول عليها سابقا؛

(ح) السهر على أن تكون المستندات أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة مستوفاة ومحدثة باستمرار ومناسبة، بما في ذلك الزبائن الذين يشكلون مخاطر مرتفعة؛

ط) الامتناع عن فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو مرقمة، أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح.

عندما لا تتمكن المؤسسة الخاضعة من الامتثال لالتزامات العناية الواجبة اتجاه الزبائن المشار إليها أعلاه، أو أن العمليات التي قام بها الزبون خلال علاقة الاعمال لا تتفق مع المعرفة التي لديها عن هذا الأخير، يجب حسب الحالة، عدم: فتح حساب أو إقامة علاقة أعمال أو تنفيذ العملية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسة الخاضعة إنهاء علاقة الأعمال وإغلاق الحساب، وعند الاقتضاء، إعداد وإرسال إخطار بالشبهة.

الباب الثالث: تحديد هوية الزبائن والتحقق منها

المادة 7. — يجب على المؤسسات الخاضعة تحديد تدابير العناية الأساسية للتعرف على جميع الزبائن وكذا طرق التحقق التي تتناسب مع مستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالزبائن. وفقا لأحكام المادة 17 من النظام 24-03 المشار إليه أعلاه، حيثما تكون المخاطر مرتفعة، يجب على المؤسسات الخاضعة أن تتخذ تدابير العناية الواجبة المعززة للتخفيف من حدتها وإدارتها. وفي الحالات التي يثبت فيها أن المخاطر منخفضة، يمكن تطبيق تدابير العناية المبسطة وفقا لأحكام المادة 18 من نفس النظام.

المادة 8. — يتم تحديد هوية الزبون قبل إقامة علاقة الأعمال أو تنفيذ العملية العرضية، من خلال جمع كل المعلومات المتعلقة بهوية الزبون ونشاطه على أساس تصريحي، مما يسمح للمؤسسة الخاضعة بتحديد نسق الزبون، التشغيل المرتقب لحسابه وتحديد مستوى المخاطر المرتبطة به، من أجل ضبط مستوى العناية التي يجب مراعاتها.

المادة 9. — تلتزم المؤسسات الخاضعة بتحديد هوية المستفيد (ين) من زبائنها الأشخاص المعنويين.
يقصد بالمستفيد الحقيقي أي شخص طبيعي، في آخر المطاف، مباشَرةً أو غير مباشرة:

- يمتلك على الأقل 20٪ من رأس المال أو حقوق التصويت في الشخص المعنوي، أو يمارس سيطرة فعلية على أجهزة إدارته أو رقابته أو جمعيته العامة؛
- يمتلك أو يسيطر على الزبون، سواء كان شخصا معنويا أو وكيلا أو شخصا طبيعيا يتم تنفيذ العمليات نيابة عنه؛

- يمارس سيطرة فعلية من خلال مساهمته بأغلبية الحصص أو المركز المهيمن في الشخص المعنوي المعني.

في حالة عدم وجود مستفيدين حقيقيين يمكن تحديدهم وفقا للمعايير المذكورة أعلاه، يمكن تعيين المسير الرئيسي للكيان كمستفيد حقيقي، بشرط أن تكون المؤسسة الخاضعة قادرة على الإفادة باتخاذ اجراءات التحقق الكافية لتحديد المستفيد الحقيقي الفعلي.

وفي إطار هذا التحديد، يجب على المؤسسة الخاضعة أيضا أن تحلل آليات السيطرة تحليلا معمقا، بما في ذلك عن طريق دراسة ما يلي:

- صناع القرار الاستراتيجي القادرين على التأثير على العقود أو الاتفاقات أو القرارات التي لها تأثير كبير على عمليات أو استراتيجية الشخص المعنوي؛
- أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين الذين لديهم سلطة إقالة أو تعيين أعضاء الإدارة؛
- الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون السيطرة من خلال الروابط الأسرية أو العلاقات الشخصية الوثيقة؛
- القدرة على تجميد القرارات الهامة للشخص المعنوي؛
- الحق في الحصول على ما لا يقل عن 20٪ من الأصول عند حل الشخص المعنوي.

المادة 10. — لتمكينها من وضع نسق المخاطر للزبون، يجب أن يكون لدى المؤسسة الخاضعة استبيان "اعرف عميلك - KYC" تتم تعبئته وتوقيعه تحت مسؤولية الزبون (أو ممثله القانوني)، والذي يجب أن يحتوي على بيانات ومعلومات تتعلق بخصائص هذا الأخير، وكذلك موضوع وطبيعة علاقة الأعمال المرتقبة أو العملية العرضية. وينبغي تقديم المعلومات التالية:

1- الزبائن من الأشخاص الطبيعيين (بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون نيابة عن الزبون)

- هوية الزبون (الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد)؛
- عنوان الإقامة محدّث وقت تحصيل المعلومات؛
- جنسية الزبون؛
- وضعية المقيم أو غير المقيم؛
- المهنة أو الوظائف التي تؤدى بطريقة واضحة ودقيقة بما فيه الكفاية، وانتساب الزبون (الموظف، المهنة الحرة، التاجر، إلخ)؛
- طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها؛
- البيانات المتعلقة بأصولها ودخلها وحركات الاعمال الأخرى التي يعهد بها إلى المؤسسة الخاضعة وكذلك مصدر الأموال، إن وجدت؛

- شروط استخدام الحساب المفتوح (الحسابات) (الدفع/ السحب النقدي، التحويلات، صرف الشيكات/ الدفع، إلخ.).

2- الزبائن من الأشخاص المعنويين (بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح)

- التسمية، الشكل القانوني؛
- عنوان المقر الرئيسي وعنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية إذا كانا مختلفين؛
- هوية المساهمين أو الشركاء، والأعضاء المؤسسين والمديرين، وكذلك الممثلين القانونيين أو ما يعادلهم في القانون الأجنبي للشخص المعنوي والمنظمة غير الهادفة للربح؛
- عناصر ملكية الشخص المعنوي وهيكله الرقابي، مما يسمح بتحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس في آخر المطاف السيطرة عليه، إن تعذر ذلك، الشخص الذي يشغل منصب المسير الرئيسي؛
- طبيعة والغرض من علاقة الأعمال؛
- البيانات المتعلقة بالدخل وحركات الاعمال الأخرى التي يعهد بها إلى المؤسسة الخاضعة، وكذلك مصادر هذه التحركات عند الاقتضاء؛ وشروط استخدام الحساب (الحسابات) (المدفوعات النقدية / المسحوبات، والتحويلات، وصرف الشيكات/ الدفع، وما إلى ذلك).

وتشمل الأشخاص المعنوية تلك الخاضعة للقانون الجزائري وكذلك الأشكال القانونية المنشأة في الخارج، بما في ذلك الترتيبات القانونية والصناديق الاستئمانية.

3- المستفيدين الحقيقيين

- الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد؛
- عنوان الإقامة محدّث، وقت تحصيل المعلومات؛
- طريقة ومدى السيطرة التي تمارس على الشخص المعنوي؛
- التاريخ الذي يصبح فيه الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين، المستفيد(ين) الحقيقي(ين) للشخص المعنوي.

ويجب على المؤسسات الخاضعة، بالإضافة إلى عناصر تحديد الهوية، تحصيل الوثائق المتعلقة بالسلطات المخولة والتراخيص الممنوحة لكل من الوكلاء والأشخاص الذين يدعون التصرف نيابة عن الزبون. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين عليها تحصيل وثيقة تبرر صفتهم كممثلين.

ويجوز للمؤسسات الخاضعة، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تطلب أي معلومات إضافية من زبائنها.

المادة 11. — يتم التحقق من هوية الزبون قبل إقامة علاقة الاعمال أو تنفيذ العملية العرضية، ويتطلب هذا من المؤسسة الخاضعة التحقق من دقة المعلومات التي تم تحصيلها عن الزبون، عن طريق الاستبيان "اعرف عميلك - KYC" المشار إليه في المادة 10 من هذه التعليمة، ووثيقة (وثائق) ثبوتية.

- بالنسبة للشخص الطبيعي، يتم التحقق من هويته عن طريق وثائقه الرسمية الأصلية، السارية الصلاحية، والحاملة لصورته. يتم التحقق من العنوان عن طريق تقديم وثيقة رسمية تقيم الدليل. يجب على المؤسسة الخاضعة الاحتفاظ بنسخة من الوثائق الرسمية الأصلية المقدمة من الزبون.

- بالنسبة للشخص المعنوي، يتم التحقق من الهوية عن طريق النسخة الأصلية للقانون الأساسي الخاص به وأي وثيقة رسمية تثبت أنه مسجل أو معتمد، بما في ذلك تسميته وشكله القانوني وعنوان مقره الرئيسي وهوية مُساهميه أو شركائه ومسيريه، وكذلك ممثليه القانونيين أو ما يعادله في القانون الأجنبي.
ويجب على المؤسسة الخاضعة الاحتفاظ بنسخة من الوثائق المذكورة.

- بالنسبة للمستفيد(ين) الحقيقي(ين)، يتم التحقق من الهوية باستخدام وثائقهم الرسمية الأصلية السارية الصلاحية، بما في ذلك صورهم الفوتوغرافية، والتي تم التحقق منها باستخدام مصادر موثوقة ومستقلة. في حالات المخاطر المرتفعة، يجب أيضًا جمع مستندات إضافية أخرى، بما في ذلك إثبات مصدر الأموال بالإضافة إلى المستندات المصادق عليها.

المادة 12. — يجب على المؤسسة الخاضعة أن تحدد بدقة المستندات الثبوتية ومصادر المعلومات الموثوقة والمستقلة المقبولة لأغراض التحقق من هوية زبونها وأي شخص يتصرف نيابة عنه والمستفيدين الحقيقيين. ويجب أن تتيح مصادر المعلومات التي تستخدمها المؤسسة الخاضعة، مستوى عال من اليقين فيما يتعلق بهوية الشخص. وتعتبر المصادر الموثوقة والمستقلة بشكل خاص، الإدارات المحلية والمركزية، وقواعد البيانات العامة التي يمكن الوصول إليها، والمركز الوطني للسجل التجاري أو أي مصادر دولية أخرى معترف بها.

عندما تلاحظ المؤسسة الخاضعة وجود تناقضات بين المعلومات الواردة في السجلات العامة، بما في ذلك عدم تسجيل هذه المعلومات، وتلك التي تم الحصول عليها من الزبون أو مصادر أخرى موثوقة ومستقلة أثناء ممارسة العناية الواجبة اتجاه الزبائن، يجب عليها الإبلاغ عن هذه التناقضات إلى المؤسسات المسيرة للسجلات العامة سواء تمت معاينتها عند إقامة علاقة الأعمال أو عند تحديث ملف الزبون.

المادة 13. — عندما يتبين من تقييم المخاطر الفردية الذي تم إجراؤه بموجب المادة 3 من هذه التعليمة أن الخطر المرتبط بالزبون أو العملية العرضية مرتفع، أو عندما يقع الزبون أو العملية ضمن إحدى الحالات المذكورة في المادة 28 أدناه، يجب على المؤسسة الخاضعة تعزيز عنايتها. وتشمل تدابير العناية المعززة التي من المرجح اعتمادها، على وجه الخصوص، ما يلي:

- الحصول على معلومات إضافية عن الزبون، وتحديث المعلومات الخاصة بهوية الزبون والمستفيد الحقيقي، بوتيرة متقاربة؛
- الحصول على معلومات إضافية حول الطبيعة المرتقبة لعلاقة الأعمال؛
- الحصول على معلومات عن مصدر الأموال أو مصدر أصول الزبون. يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال إجراء مقابلة مع الزبون و/أو استقصاء مصادر موثوقة ومستقلة؛
- الحصول على معلومات أكثر شمولاً حول أسباب العمليات المرتقبة (وجهة الأموال، والغرض من العمليات)؛
- ترخيص من المديرية العامة أو مجلس المديرين لإقامة علاقة الأعمال أو الاستمرار فيها؛
- إجراء الدفع الأول من خلال حساب مفتوح باسم الزبون لدى مؤسسة أخرى خاضعة لمعايير عناية مماثلة؛
- زيادة عدد ووتيرة الرقابة واختيار أنواع أو نماذج العمليات التي تتطلب المزيد من الفحص المعمق.

المادة 14. — عندما يتبين من تقييم المخاطر الفردية الذي تم إجراؤه بموجب المادة 3 من هذه التعليمة أن المخاطر المرتبطة بالزبون أو العملية العرضية منخفضة، أو عندما يقع الزبون أو العملية ضمن إحدى الحالات المذكورة في المادة 29 أدناه، وفي حالة عدم وجود اشتباه في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل

انتشار أسلحة الدمار الشامل، يمكن للمؤسسة الخاضعة تقليل إجراءات العناية. وتترجم إجراءات العناية المبسطة في عمليات الرقابة والتحقق التالية:

- التحقق من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي بعد إقامة علاقة الأعمال. ومع ذلك، يجب أن يتم تنفيذ اجراءات التحقق في غضون فترة زمنية معقولة بعد إقامة علاقة الاعمال وعلى أبعد تقدير قبل أول عملية على الحساب أو تنفيذ عملية عرضية؛
- تخفيض وتيرة تحديثات عناصر تحديد هوية الزبون؛
- تخفيض وتيرة العناية المستمرة والتعمق في فحص العمليات على أساس سقف معقول.

الباب الرابع: تدابير العناية الواجبة في إطار علاقات الأعمال عن بعد

المادة 15. — يجب على المؤسسة الخاضعة تولي المزيد من العناية في إطار علاقات الأعمال التي لا يشترط فيها الحضور المادي للزبون. وبالتالي، يجب تطبيق اجراءات العناية الواجبة الإضافية، بما في ذلك:
- مقارنة البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من الزبون مع معلومات أخرى من مصادر موثوقة ومستقلة، مما يسمح بالتحقق من صحة العناصر المقدمة؛
- تنظيم مقابلة مباشرة مع الزبون خلال فترة زمنية معقولة من أجل استكمال تحديد الهوية والتأكد من اتساق المعلومات.

الباب الخامس – تحديث معرفة الزبائن: تحديث البيانات

المادة 16. — يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من أن المعلومات والوثائق التي تم الحصول عليها بموجب تدابير العناية الواجبة اتجاه الزبائن محدثة، دقيقة وملائمة. تقوم بتحديث المعلومات والبيانات والمستندات التي تم الحصول عليها في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة طوال مدة علاقة الأعمال وفقا للنهج القائم على المخاطر.
يجب على المؤسسات الخاضعة أن تدرج في إجراءاتها الداخلية، طرق تحديث معرفة الزبائن وذلك بتحديد وتيرة التحديث وطبيعة المعلومات التي سيتم تحديثها.
يجب تكييف وتيرة التحديث وكذلك طبيعة المعلومات التي سيتم تحديثها مع مستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تمثلها علاقة الاعمال، على ألا تتجاوز سنة واحدة (1) عندما يكون مستوى المخاطر المرتبطة بالزبون مرتفعًا.

ويتم التحديث أيضًا في الحالات التالية:

- عند حدوث تغيير هام في علاقة الأعمال، بما في ذلك أي تغيير في المستفيد الحقيقي، أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن الزبون، تطوير منتج أو خدمة جديدة؛

- بهدف معالجة التنبيه المتعلق بواحدة أو أكثر من العمليات غير العادية التي لا تتسق مع معرفة الزبون وأنشطته التجارية ونسق المخاطر الخاص به. قد يتعلق هذا التحديث على وجه الخصوص بنشاط الزبون، ودخل الزبون/الوضع المالي، ومصدر الأموال، والغرض من العملية؛

- عند اجراء تعديل جوهري في معايير توثيق الزبائن أو تغيير هام في طريقة إدارة الحساب وكذلك في الحالتين 4 و5 المذكورتين في المادة 11 من النظام 24-03 المؤرخ في 24 يوليو 2024 المذكور أعلاه.

المادة 17. — يجب على المؤسسات الخاضعة تحليل المعلومات والبيانات والمستندات المحدثة من أجل إعادة تقييم نسق المخاطر الخاص بالزبون.

المادة 18. — يجب على المؤسسات الخاضعة وضع نظام رقابة داخلية يتناسب مع حجم وطبيعة النشاط وتخصيص الموارد البشرية الكافية لضمان التحديث المنتظم لعناصر المعرفة الخاصة بزبائنها بناءً على النهج القائم على المخاطر وملائمة المستندات والمعلومات والبيانات التي تم تحصيلها لهذا الغرض.

وفي هذا الصدد، يجب على المؤسسات الخاضعة تحديد ما يلي:

- جدول زمني لتحديث معرفة الزبون بناءً على فئة المخاطر التي ينتمي إليها الزبون (منخفضة، عادية، مرتفعة) بالإضافة إلى طبيعة وحجم مدى التحقيقات التي يتم إجراؤها، مع الحرص على تعزيز تدابير العناية للمخاطر المرتفعة وتخفيفها بالنسبة للمخاطر المنخفضة؛
- الأدوار والمسؤوليات، بتعيين أشخاص أو فرق مكلفة بتحديث البيانات، مع توضيح الوظائف والمسؤوليات لكل متدخل في هذه العملية استنادا إلى درجة المخاطر؛
- التأكد من أن المستندات والمعلومات المحدثة ملائمة وكافية لإدارة المخاطر.

المادة 19. — إذا تبين بعد فتح الحساب مشاكل متعلقة بتحديث معلومات هوية الزبون، يجب على المؤسسة الخاضعة إغلاق الحساب وإبلاغ صاحبه وخلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المصرفية وإرجاع الرصيد، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل جهة مختصة. كما يجب على المؤسسة الخاضعة أيضًا أن تضع حد لعلاقة الاعمال مع الزبون.

الباب السادس – المراقبة المستمرة للعمليات

المادة 20. — يجب على المؤسسة الخاضعة تطبيق واجب العناية المستمرة فيما يتعلق بعلاقة الأعمال، من خلال إجراء فحص مناسب ويتناسب مع المخاطر، للعمليات المنفذة طوال مدة علاقة الأعمال. يجب أن تعتمد المراقبة المستمرة للعمليات على معلومات محدثة عن الزبائن ويجب أن تسمح للمؤسسة الخاضعة من اكتشاف العمليات غير العادية أو المشبوهة بشكل موثوق.

المادة 21. — يجب على المؤسسة الخاضعة أن تكون لديها إجراءات داخلية كافية تسمح، على أساس تقييمها الشامل للمخاطر، بوضع (أ) معايير و(ب) تحديد سقف مقبول تسمح بتحديد العمليات غيرالعادية.

(أ) يجب إدراج المعايير التالية على وجه الخصوص:

- كل عملية معقدة بشكل خاص؛
- عملية بمبلغ مرتفع بشكل غير طبيعي مع الأخذ بعين الاعتبار معرفة الزبون، وعلى وجه الخصوص، حركات رأس المال غير المتناسبة مع رصيد الحساب؛
- كل عملية يتم تنفيذها في ظروف غير عادية مع الأخذ بعين الاعتبار النشاط المتوقع أو المعتاد للزبون؛
- كل عملية تتعلق، على وجه الخصوص، بالمبالغ ولا سيما النقدية، التي ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون؛
- كل عملية لا يبدو أن لها مبرر اقتصادي أو هدف مشروع؛
- كل عملية تفوق، عند الاقتضاء، السقف المحدد في التنظيم المعمول به؛
- العمليات التي ينفذها أشخاص يقيمون في بلدان لا تطبق أو تطبق بشكل غير كاف المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تنشرها خلية معالجة الاستعلام المالي.

(ب) يجب أن يتكيف السقف المقبول بشكل خاص مع طبيعة الزبائن، ووسائل الدفع، ومتوسط مبلغ العمليات المنفذة، والمناطق الجغرافية المعنية بالعمليات.

المادة 22. — يجب أن يغطي نظام مراقبة العمليات جميع أنشطة الزبائن وحساباتهم، ويجب أن يسمح بالكشف السريع عن العمليات ذات الطابع غير الاعتيادي أو المشبوه بهدف إخضاعها لفحص معمق لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تكون هذه العمليات مرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يمكن أن يكون نظام المراقبة آليًا، ومع ذلك، عندما تكون طبيعة وحجم العمليات لا يبرران استعماله، يمكن وضع نظام يدوي.
يجب أن يقوم نظام المراقبة هذا ب:

1- تغطية كافة حسابات الزبائن وعقودهم وعملياتهم؛
2- أن يستند إلى معايير دقيقة وذات صلة، تحددها كل مؤسسة خاضعة، مع الأخذ بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، خصائص زبائنها، والبلدان أو المناطق الجغرافية المعنية، والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التوزيع، وأن تكون تمييزية بما فيه الكفاية لتمكين اكتشاف العمليات غير العادية بشكل فعال؛
3- السماح بالكشف السريع لهذه العمليات؛
4- يخضع لفحص دوري لمدى ملاءمته بهدف تكييفه، عند الاقتضاء، وفقًا لتطور الزبائن الموجودين، والمنتجات و/أو الخدمات التي يقدمونها (الواجهة و/أو قناة التوزيع)، والبلدان أو المناطق الجغرافية التي تتم فيها العمليات.

في حالة الاشتباه، يجب على المؤسسة الخاضعة تقديم اخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي بغض النظر عن مبلغ العملية.

المادة 23. — يجب على المؤسسات الخاضعة أن تتوفر على الموارد البشرية الكافية لتحليل الانذارات التي اكتشفها نظام مراقبة العمليات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع الموظفون المشاركون في معالجة الانذارات المكتشفة بالمؤهلات والتدريب الكافي بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات الداخلية اللازمة لتنفيذ مهمتهم.

الباب السابع – الأحكام المتعلقة بالدول مرتفعة المخاطر- بنوك المراسلة

المادة 24. — يجب على المؤسسات الخاضعة تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة التالية على العلاقات التجارية والعمليات المالية التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بما في ذلك المؤسسات المالية للبلدان التي تحددها خلية معالجة الاستعلام المالي، على أنها تشكل خطر مرتفع لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقًا للمعايير التي يحددها فريق العمل المالي أو حسب التقييم المستقل لخلية معالجة الاستعلام المالي:
- كل تدبير أو إجراء إضافي معزز تم إبلاغه من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي؛
- كل إجراء معزز آخر له تأثير مماثل لتخفيف المخاطر.

ويجب على المؤسسات الخاضعة أيضًا تطبيق التدابير المضادة المتعلقة بالدول مرتفعة المخاطر، وفقًا لما تعلنه خلية معالجة الاستعلام المالي.

يتم نشر قائمة الدول مرتفعة المخاطر وكذلك التدابير المضادة على الموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، وفي هذا الصدد، يتم إبلاغها من قبل الخلية لضمان التطبيق السليم لهذه التدابير من قبل المؤسسات الخاضعة.

المادة 25. — المؤسسات الخاضعة مطالبة بالامتناع عن إقامة أو الحفاظ على أي علاقة مراسلة مع الكيانات التي تستوفي خصائص "البنوك الصورية". ويجب عليها أيضًا بذل العناية الواجبة اللازمة للتأكد من أن مراسليهم الأجانب لا يسمحون للبنوك الصورية بالوصول إلى حساباتهم أو استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر.

الباب الثامن – أحكام خاصة متعلقة بالترتيبات القانونية – الصناديق الإستئمانية

المادة 26. — يقصد بالترتيبات القانونية: أي كيان لا يخضع للتشريع المعمول به، بما في ذلك الصناديق الإستئمانية، التي تم تأسيسها في الخارج في إطار عقد أو اتفاقية يقوم بموجبها شخص ما بإتاحة الأصول

لشخص آخر أو تحت سيطرته لفترة محددة، بقصد إدارتها لصالح مستفيد محدد أو لغرض محدد. ولا تعتبر هذه الأصول جزءا من أصول الشخص الذي يديرها أو يسيطر عليها.

قبل إقامة علاقة أعمال أو تنفيذ أي عملية، بما في ذلك العمليات العرضية، مع كيانات قانونية غير مقيمة أو هياكل مماثلة مثل الصناديق الإستئمانية أو الترتيبات القانونية الأجنبية الأخرى، يجب على المؤسسة الخاضعة تحصيل المعلومات التالية:

- التسمية الكاملة للكيان؛

- عناصر تكوين الكيان، بما في ذلك النظام الأساسي أو العقود التأسيسية، أو أي وثيقة تسجيل رسمية أخرى في بلد المنشأ؛

- هوية المؤسس أو الوصي (ين)، أو الحامي، المستفيدين أو فئة المستفيدين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية على الهيكل، بما في ذلك من خلال سلسلة السيطرة / الملكية؛

- هوية المستفيدين الحقيقيين، بما في ذلك أي شخص طبيعي، الذي في آخر المطاف، يملك أو يسيطر على الكيان، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الحصص أو الأسهم أو أي أداة قانونية أخرى؛

- السلطات الممنوحة للأشخاص المعنيين وكذلك أسماء وأدوار الأشخاص الذين يشغلون وظائف الادارة أو التسيير؛

- الأهداف التي يسعى الكيان إلى تحقيقها، وكذلك أساليب إدارة وتمثيل الكيان، بما في ذلك كل معلومة

حول طريقة اتخاذ القرارات؛

- عنوان المقر الاجتماعي، وإذا كان مختلفا، عنوان أحد أماكن النشاط الرئيسية وكذلك مكان إقامة الممثل القانوني للكيان؛

- المستندات الإضافية اللازمة لإقامة سلسلة السيطرة / الملكية، لا سيما عندما يكون هيكل السيطرة معقدًا، أو عندما يتعلق الأمر بعدة وسطاء أو بلدان.

يجب على المؤسسة الخاضعة التحقق من المعلومات المذكورة أعلاه عن طريق كل مستند مُقر للدليل والاحتفاظ بنسخة من هذه المستندات.

المادة 27. — يجب على المؤسسة الخاضعة تطبيق التدابير التالية لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الترتيبات القانونية أو الصناديق الإستئمانية أو الكيانات القانونية الأجنبية والتحقق منهم:

- تحصيل معلومات كاملة تمكن من تحديد كل مستفيد حقيقي، بما في ذلك أي شخص طبيعي يمارس سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الكيان، وكذلك أولئك الذين يملكون حقوقًا اقتصادية، مالية أو حقوق التسيير؛

- طلب معلومات إضافية حول طبيعة ومدى مساهمة كل مستفيد حقيقي، بما في ذلك حقوق الملكية أو السيطرة أو التأثير الذي يمارس، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛

- التحقق من هوية كل مستفيد حقيقي بناءً على مستندات ثبوتية ومستقلة وموثوقة، مثل السجلات

الرسمية أو المستندات الموثقة أو أي مستند آخر مصادق عليه؛
- التأكد من تحديث المعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين بانتظام، لا سيما أثناء التغييرات المحسوسة في هيكل السيطرة أو الملكية في الكيان؛
- الاحتفاظ بنسخة لجميع الوثائق والمعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بالمستفيدين؛
- تطبيق أي تدابير أخرى تعتبر ضرورية لتحقيق مستوى عال في تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم.

الباب التاسع – تكييف مستوى العناية حسب طبيعة ومستوى المخاطر

المادة 28. — يتم تعزيز درجة وطبيعة مراقبة علاقة الأعمال ذات المخاطر المرتفعة وفقاً للمادة (13) من هذه التعليمة في الحالات التالية:

أ- الزبائن الذين يمثلون بطبيعتهم درجة مرتفعة من المخاطر

- الزبائن الذين حددتهم المؤسسة الخاضعة في إطار تحليل المخاطر وتقييمها؛
- أن تتم علاقة العمل في ظروف غير عادية؛
- الزبائن غير المقيمين؛
- الشركات التي يملك رأسمالها وكلاء؛
- النشاطات التي تتطلب استخداما مكثفا للنقد؛
- هيكل ملكية الشركة يبدو غير اعتيادي أو معقد للغاية مقارنة بطبيعة أعمال الشركة؛
- الأشخاص المعرضون سياسيا؛
- الأشخاص المعرضون سياسيا من المنظمات الدولية؛
- المنظمات غير الهادفة للربح؛
- الترتيبات القانونية، بما في ذلك الصناديق الإستئمانية المنشأة في الخارج.

ب- العمليات التي يقوم بها الزبائن مع دول معينة أو المرتبطة بهذه الدول

- الدول التي تم تحديدها من قبل مصادر موثوقة، مثل التقييم المشترك أو تقارير تقييم مفصلة أو تقارير متابعة منشورة على أنها لا تمتلك نظام كافي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل؛
- الدول الخاضعة للعقوبات أو الحظر أو تدابير مماثلة متخذة من قبل الأمم المتحدة على سبيل المثال؛
- الدول التي تم تحديدها من قبل مصادر موثوقة على أنها تتصف بوجود مستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى؛

- الدول أو المناطق الجغرافية التي تم تحديدها من قبل مصادر موثوقة على أنها تمول وتدعم نشاطات إرهابية أو تنشط فيها جماعات إرهابية مدرجة؛
- الدول التي تعاني من ظروف سياسية وأمنية تعيق التزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي.

ج-المنتجات والخدمات التي يستعملها الزبون بالإضافة الى بعض العمليات

- تسيير الممتلكات والثروة؛
- العمليات النقدية غير المُعَرفة؛
- علاقات الأعمال أو العمليات التي لا تتم وجها لوجه؛
- المدفوعات الواردة من أطراف ثالثة غير مرتبطة أو غير مُعَرفة؛
- العمليات التي يتم إجراؤها من قبل أو لصالح الزبائن المقيمين في البلدان التي تُبدي مخاطر مرتفعة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، لا سيما تلك المدرجة من قبل الهيئات الدولية المعتمدة.

المادة 29. — يمكن تطبيق تدابير عناية واجبة مبسطة وفقاً للمادة (14) من هذه التعليمة، عندما تبدو مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انشار أسلحة الدمار الشامل منخفضة وفي الحالات التالية وفي غياب اشتباه في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انشار أسلحة الدمار الشامل:

أ- الزبائن الذين يمثلون مخاطر منخفضة

- المؤسسات المالية عندما تكون خاضعة لالتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي، وتطبق هذه الالتزامات على نحو فعال، وخاضعة للرقابة أو الإشراف بشكل فعال وفقا للتوصيات لضمان امتثالها للمتطلبات؛
- الشركات المدرجة في السوق المالية والخاضعة لمتطلبات قانونية وملزمة لقواعد الإفصاح التي تضمن شفافية كافية عن المستفيد الحقيقي؛
- الإدارات والمؤسسات العمومية.

ب- المنتجات والخدمات والعمليات ذات المخاطر المنخفضة

- نظم التقاعد أو الأنظمة المماثلة التي توفر مزايا التقاعد للموظفين، عندما يتم تقديم المساهمات عن طريق الاقتطاع من الأجور، وعندما لا تسمح قواعد النظام بالتنازل عن حقوق المستفيد من العقد في إطار النظام؛
- الخدمات أو المنتجات المالية التي تقدم على نحو مناسب وخدمات محدودة ومحددة لأنواع معينة من الزبائن وذلك لزيادة فرص الوصول لأغراض الشمول المالي.

ج- العمليات العابرة للحدود مع دول معينة أو المرتبطة بهذه الدول

- الدول التي تم تحديدها من قبل مصادر موثوقة مثل التقييم المشترك أو تقارير تقييم مفصلة على أنها تمتلك نظم فعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل؛
- الدول التي تم تحديدها من قبل مصادر موثوقة على أنها تتصف بوجود مستوى منخفض من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى.

المادة 30. — يجب على المؤسسات الخاضعة أن تكون قادرة على أن تثبت للجنة المصرفية مدى ملائمة تدابير العناية المطبقة مع المخاطر التي قامت بتقييمها.

الباب العاشر- حفظ الوثائق

المادة 31. — يجب على المؤسسات الخاضعة:

- الاحتفاظ بجميع المستندات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة للزبائن لمدة خمس (5) سنوات على الأقل من تاريخ إغلاق الحساب أو نهاية علاقة الأعمال؛

- الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالعمليات المنفذة، بما في ذلك التقارير السرية، لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، بعد تنفيذ العملية؛
- التأكد من أن جميع المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة للزبائن والوثائق المتعلقة بالعمليات متاحة بسرعة للسلطات المختصة، عندما تطلب هذه الأخيرة ذلك.

كما يجب أن تكون المستندات المتعلقة بالعمليات كافية للسماح بإعادة بناء العمليات الفردية.

المادة 32. — على المؤسسات الخاضعة الاحتفاظ بالوثائق والملفات والسجلات التالية:

- السجلات والمستندات التي تم الحصول عليها من خلال تطبيق العناية المعقولة فيما يخص الزبائن والمستفيدين الحقيقيين، بما في ذلك طلبات فتح الحسابات أو أي منتج آخر أو خدمة مقدمة للمؤسسة الخاضعة، وكذلك نسخ من المراسلات المتبادلة معهم؛
- الأدلة والمستندات الداعمة للعمليات بين المؤسسة الخاضعة والزبون، بما في ذلك المستندات الأصلية أو النسخ المقبولة لدى الجهات المختصة؛
- دفاتر الحسابات والمستندات المتعلقة بالعمليات التجارية مع الزبائن، بما في ذلك البيانات الكافية للتعرف على تفاصيل كل عملية؛
- تقارير حول العمليات غير العادية وفحص هذه التقارير والملفات والوثائق المتعلقة بالقرارات المتخذة

بشأن العمليات التي تم فحصها؛
- ملفات العمليات المشبوهة، بما في ذلك نسخ عن الإخطارات بالشبهة المرسلة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، بالإضافة إلى البيانات والمستندات ذات الصلة؛
- الملفات والوثائق المتعلقة بنتائج أي تحليل تم إجراؤه على العمليات التي تم فحصها.

المادة 33. — يجب على المؤسسات الخاضعة مراعاة الشروط التالية عند الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المنصوص عليها في الأحكام السابقة:
- يجب أن يتم الاحتفاظ بشكل آمن، مع وجود نسخ احتياطية في مكان آخر؛
- يجب الاحتفاظ بنسخ رقمية من السجلات والمستندات المذكورة أعلاه؛
- يجب أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة بناء العمليات الفردية حتى تسمح بتقديم، عند الاقتضاء، أدلة ضد النشاط الإجرامي؛
- يجب أن تكون السجلات والوثائق المحفوظة قابلة للاسترجاع بسهولة وبسرعة، ويجب تقديم أي بيانات أو معلومات مطلوبة في الحال وبشكل ملائم؛
- يجب أن تحدد إجراءات وأنظمة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات صلاحيات الأشخاص المعنيين في

الوصول إلى هذه السجلات والمستندات.

الباب الحادي عشر– أحكام متنوعة

المادة 34. — يُعرَض عدم الالتزام بأحكام هذه التعليمة المؤسسة الخاضعة للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول.

المادة 35. — تلغي هذه التعليمة وتعوض المذكرة Réf/DGIG/100/2015، المؤرخة في 8 فيفري 2015 المتضمنة الخطوط التوجيهية المتعلقة بتدابير العناية الواجبة اتجاه الزبائن.

المادة 36. — تسري أحكام هذه التعليمة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.

المحافظ
صالح الدين طالب